Impact Services Aiou

1904

Solved notes

اسلام میں اختلاف رائے کے اصول و آداب:

سوال نمبر.1
اختلاف اور خلاف کا معنی اور مفہوم اجاگر کرتے ہوئے ان میں فرق بیان کریں اختلاف کی اقسام بھی بیان کریں ؟

اختلاف اور خلاف کا معنی اور مفہوم
اختلاف اور خلاف دونوں اردو زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں جن کے معنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ان میں کچھ بنیادی فرق بھی ہیں۔

اختلاف کا مطلب ہے کسی بات یا معاملے پر متفق نہ ہونا۔ یہ ایک ایسا فرق ہے جو معاملات کو حل کرنے کے لیے بات چیت اور بحث و مباحثے کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ اختلافات عام طور پر ذاتی یا فکری نوعیت کے ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق کسی اصول یا قانون کی خلاف ورزی سے نہیں ہوتا ہے۔

خلاف کا مطلب ہے کسی قانون، اصول یا حکم کی خلاف ورزی کرنا۔ یہ ایک ایسا فرق ہے جو زیادہ سنگین ہوتا ہے اور اس کے نتائج بھی زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں۔ خلاف ورزیاں عام طور پر انتظامی یا

Muhammad Rehan

03087611772

قانونی نوعیت کی ہوتی ہیں، اور ان کے نتیجے میں سزا یا جرمانہ ہو سکتا ہے۔

اختلاف اور خلاف میں فرق اختلاف اور خلاف دونوں ہی ایسے الفاظ ہیں جو کسی بات پر عدم اتفاق یا مخالفت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے درمیان کچھ اہم فرق بھی ہیں:

اختلاف

کسی بات سے جزوی طور پر یا کلی طور پر عدم اتفاق کا اظہار کرتا ہے۔
عام طور پر کسی خاص نتیجے یا فیصلے پر عدم اتفاق ظاہر کرتا ہے۔
اس میں مخالفت کا عنصر شامل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔
اکثر مباحثے یا گفتگو کا باعث بنتا ہے، جس کا مقصد کسی سمجھوتے یا حل تک پہنچنا ہوتا ہے۔

مثالیں:

"میں آپ کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن میں آپ کا نظریہ سمجھ سکتا ہوں۔"
"ہم کچھ نکات پر اختلاف کرتے ہیں، لیکن ہم اب بھی مل کر کام کر سکتے ہیں۔"

خلاف

کسی بات سے مکمل طور پر اور واضح طور پر مخالفت کا اظہار کرتا ہے۔
عام طور پر کسی اصول، قانون، یا پالیسی کی مخالفت ظاہر کرتا ہے۔

Order now for unique assignments

اس میں ہمیشہ مخالفت کا عنصر شامل ہوتا ہے، اور اکثر اس کا مقصد کسی چیز کو روکنا یا تبدیل کرنا ہوتا ہے۔
اکثر تنازعہ یا تصادم کا باعث بنتا ہے، جس کا مقصد کسی فاتح اور مغلوب کا تعین کرنا ہوتا ہے۔
مثالیں:
"میں اس قانون کی مخالفت کرتا ہوں کیونکہ یہ ناانصافی پر مبنی ہے۔"
"وہ لوگ ہمارے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔"

اختلاف اور خلاف دونوں ہی کسی بات پر عدم اتفاق یا مخالفت کا اظہار کرتے ہیں۔
اختلاف کسی بات سے جزوی طور پر یا کلی طور پر عدم اتفاق کا اظہار کرتا ہے، جبکہ خلاف کسی بات سے مکمل طور پر اور واضح طور پر مخالفت کا اظہار کرتا ہے۔
اختلاف اکثر مباحثے یا گفتگو کا باعث بنتا ہے، جبکہ خلاف اکثر تنازعہ یا تصادم کا باعث بنتا ہے۔

اختلاف کی اقسام

اختلاف کی دو بنیادی اقسام ہیں:

1. ممدوح اختلاف
ممدوح اختلاف کو مثبت یا صحت مند اختلاف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اختلاف علم اور بصیرت کو بڑھانے کے لیے ایک سازگار ماحول فراہم کرتا ہے۔ ممدوح اختلاف کی کچھ خصوصیات یہ ہیں:

یہ احترام اور رواداری پر مبنی ہوتا ہے۔
اس کا مقصد حقائق اور سچائی کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔
یہ دونوں فریقین کے لیے کھلے ذہن اور سیکھنے کے موقع فراہم کرتا ہے۔
یہ تعمیری تنقید اور بحث کو فروغ دیتا ہے۔
ممدوح اختلاف معاشرے کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہ نئی تصورات اور خیالات کو جنم دے سکتا ہے، مسائل کے حل تلاش کرنے میں مدد کر سکتا ہے، اور فیصلہ سازی کے عمل کو بہتر بنا سکتا ہے۔

2. مذموم اختلاف

مذموم اختلاف کو منفی یا ناسالم اختلاف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اختلاف تنازعہ، تصادم اور تقسیم کا باعث بن سکتا ہے۔ مذموم اختلاف کی کچھ خصوصیات یہ ہیں:

یہ عدم احترام اور عدم برداشت پر مبنی ہوتا ہے۔
اس کا مقصد جیتنا یا دوسرے فریق کو شکست دینا ہوتا ہے۔
یہ دونوں فریقین کے لیے بند ذہن اور تعصب کا باعث بنتا ہے۔
یہ ذاتی حملوں اور جارحانہ زبان کو فروغ دیتا ہے۔
مذموم اختلاف معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ اعتماد اور تعاون کو کم کر سکتا ہے، تشدد اور نفرت کو جنم دے سکتا ہے، اور ترقی کو روک سکتا ہے۔

اختلاف کی دیگر اقسام

ممدوح اور مذموم اختلاف کے علاوہ، اختلاف کی کچھ دیگر اقسام بھی ہیں، بشمول:

اختلاف رائے: یہ ایک ایسا اختلاف ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ افراد کسی خاص موضوع پر متفق نہیں ہوتے ہیں۔
تخالف: یہ ایک ایسا اختلاف ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ افراد ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے ہیں۔
تنازعہ: یہ ایک ایسا اختلاف ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ افراد ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں۔

سوال نمبر2
شقاق، جدل اور افتراق سے کیا مراد ہے ؟ لغوی اور اصطلاحی پہلوؤں پر بحث کریں۔؟

شقاق:
شقاق ایک اردو لفظ ہے جو تنازع یا اختلاف کو ظاہر کرتا ہے۔ جب دو یا دو سے زیادہ افراد یا جماعتیں اپنے راہ یا رائے میں مختلف ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان متفقہ حل نہیں نکل سکتا، تو اس کو شقاق کہا جاتا ہے۔ شقاق مختلف اقسام کی معاملات میں پائی جا سکتی ہے، جیسے سیاسی، سماجی، خاندانی یا مذہبی۔ اس کے حل کے لئے عموماً مذاکرات، تفاہم یا قانونی اقدامات اختیار کیے جاتے ہیں۔

لغوی:

شقاق کا لغوی معنی ہے پھٹنا، چیرنا، یا دو حصوں میں تقسیم ہونا۔ یہ لفظ عربی زبان سے آیا ہے اور اس کی جمع شقاق ہے۔ اس لفظ کے کئی مترادفات ہیں، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

انشقاق: پھٹنا، چیرنا، تقسیم ہونا
افتراق: الگ ہونا، جدا ہونا
اختلاف: فرق ہونا، متفق نہ ہونا
نزاع: جھگڑا، تنازعہ
تفرقہ: تقسیم، انتشار

لغوی پہلوؤں:

1.لغوی شقاق:
اصطلاح "شقاق" عموماً اختلاف، تضاد یا اختلافات کو ظاہر کرتی ہے۔

2.تفریق:
ایک طرف کی باتوں کو دوسری طرف کے مخالف ہونے کی بنا پر الگ کرنا۔

اصطلاحی:
شقاق کے اصطلاحی پہلوؤں مختلف حقوقی، سماجی، اور روانی جھگڑوں کی بناوٹ، حل، اور تفسیر کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ممکنہ پہلوؤں میں شامل ہوتے ہیں:

1.حقوقی پہلوؤں:
شقاق کا حل قانونی طور پر کس طرح دیکھا جائے گا، جیسے طلاق، معاہدے کی خلاف ورزی، وراثتی جھگڑے، وغیرہ۔

2.سماجی پہلوؤں:
شقاق کے نتیجہ میں خاندانی اور سماجی تبدیلیوں کا تجربہ کیسے ہوتا ہے، جیسے بچوں کی پرورش، خاندانی رشتوں کی خرابی، اور سماجی پیغامات کی تاثیرات۔

3.روانی پہلوؤں:
شقاق کے نتیجے میں دلائل کی بنا پر شخصیتی، روانی، اور جذباتی دباؤ کیسے بڑھتے ہیں، جیسے دکھ، تنہائی، اور تناؤ۔

4.معاشرتی پہلوؤں:
شقاق کی بنیادی وجوہات، معاشرتی انقسامات، اور معاشرتی معیارات کیسے متاثر ہوتے ہیں۔

5.اقتصادی پہلوؤں:
شقاق کے نتیجے میں مالی حالات پر کیسے اثر ڈالتا ہے، جیسے بچوں کی نگہداشت، خرچ کی تقسیم، اور وسائل کی کمی۔

6۔ مذہبی پہلوؤں:

شقاق کے نتیجے میں مذہبی تعلقات اور معتقدات پر کیسے اثرات ہوتے ہیں۔

شقاق کے ہر افرادی موقف اور حالات مختلف ہوتے ہیں، لہذا ان پہلوؤں کو سمجھنا اہم ہے تاکہ ان کا معقول، انسانی، اور سماجی حل تلاش کیا جا سکے۔

جدل:
جدل سے مراد ہے کسی مسئلے یا موضوع پر بحث و مباحثہ کرنا جس میں ہر فریق اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرتا ہے۔ یہ بحث عام طور پر ایک دوسرے کو قائل کرنے اور اپنے نقطہ نظر کو دوسرے پر غالب کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ جدل میں اکثر منطق اور استدلال کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس میں جذبات اور ذاتی تعصبات کا بھی کردار ہو سکتا ہے۔
جدل ایک تبادلۂ خیال ہے جو دو یا دو سے زیادہ افراد یا جماعتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس میں افراد یا جماعتیں اپنے خیالات، عقائد یا نقطۂ نظر کو دوسرے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں اور اپنے حجج یا دلائل کو پیش کرتے ہیں تاکہ اپنے راے کو ثابت کریں یا دوسروں کے راے کو مسترد کریں۔

لغوی:

جدل کا لغوی معنی ہوتا ہے "تبادلہ خیال" یا "بحث"۔ جدل مختلف نقطہ نظرات یا خیالات کو آپس میں مقابلہ کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ اس میں

عموماً دو یا دو سے زیادہ افراد یا جماعتیں شامل ہوتی ہیں جو اپنے دلائل یا حجج کی بنیاد پر اپنے خیالات یا نقطہ نظرات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جدل کا مقصد عموماً حقیقت کو بیان کرنا، اشتباہات کو درست کرنا، یا مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے۔ جدل موضوعی، منطقی، اور اخلاقی بنیادوں پر ہونی چاہئے تاکہ اس سے معاشرتی فائدہ ہو سکے۔

جدل کے لغوی پہلوؤں میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:

مصدر: جَدَلَ
اسم: جِدَال، جَدَل، جَدْلَة
فعل: جَدَلَ، يُجَادِلُ، جَادَلَ، جُودِلَ
ماضی: جَادَلَ
مضارع: يُجَادِلُ
امر: جَادِلْ
اسم فاعل: مُجَادِل
اسم مفعول: مُجَادَلٌ
صفت: جَدَلِيّ

اصطلاحی:

جدل کے اصطلاحی پہلو:
جدل ایک ایسی گفتگو یا بحث ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ افراد کسی موضوع پر اپنے اپنے دلائل اور رائے پیش کرتے ہیں اور ایک

دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جدل کے اصطلاحی پہلو درج ذیل ہیں:

1. موضوع:
جدل کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جس پر بحث ہوتی ہے۔ موضوع کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے، جیسے کہ سیاست، مذہب، فلسفہ، یا سائنس۔

2. دلائل:
جدل میں، ہر فریق اپنے موقف کی حمایت میں دلائل پیش کرتا ہے۔ دلائل منطقی، عقلی، یا جذباتی ہو سکتے ہیں۔

3. رائے:
جدل میں، ہر فریق اپنے موقف کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ رائے ذاتی عقائد یا تجربات پر مبنی ہو سکتی ہے۔

4. قائل کرنا:
جدل کا مقصد دوسرے فریق کو اپنے موقف پر قائل کرنا ہوتا ہے۔ قائل کرنے کے لیے، دلائل اور رائے کو واضح اور موثر طریقے سے پیش کیا جانا چاہیے۔

5. بحث:

جدل میں، بحث ہو سکتی ہے اور یہاں تک کہ تنازعہ بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم، ایک صحت مند جدل میں، بحث ہمیشہ احترام اور شائستگی کے دائرہ کار میں رہتی ہے۔

6. نتیجہ:
جدل کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فریق دوسرے کو قائل کر لے، یا دونوں فریق اپنے اپنے موقف پر قائم رہیں۔

افتراق:

افتراق کا مطلب ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ اشخاص یا اشیاء جدا ہو جاتے ہیں یا الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ مختلف معاشرتی، روحانی یا رومانی تعلقات میں ہو سکتا ہے۔ افتراق کبھی بھی دکھ کا باعث ہو سکتا ہے۔یہ معمولاً روابط یا تعلقات کی بات کی جاتی ہے جو مختلف وجوہات کی بنا پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک جدید حیثیت میں یا ایک دوسرے سے الگ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔

لغوی:

افتراق کا لغوی معنی ہوتا ہے جدائی یا الگ ہو جانا۔ یہ لفظ عموماً رشتے، دوستی، شراکت، یا کسی معاشرتی اور جنسی ارتباط کی وضعیت کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لغوی پہلوؤں مختلف مواقع پر استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ شادی کے بعد طلاق،

دوست کیساتھ کسی خلافت یا اختلاف کے باعث رشتہ کا ختم ہونا، یا کسی مشترکہ مقصد یا منصوبہ سے الگ ہو جانا۔

افتراق کے لغوی پہلوؤں میں درج ذیل شامل ہیں:

1.الگ ہونا:
افتراق کا بنیادی معنی الگ ہونا ہے۔ یہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان فاصلہ پیدا ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔
2.جدا ہونا:
افتراق کا مطلب جدا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کسی چیز سے تعلق یا وابستگی ختم ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔
3.تقسیم ہونا:
افتراق کا مطلب تقسیم ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کسی چیز کے ایک سے زیادہ حصوں میں تقسیم ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔
4.اختلاف پیدا ہونا:
افتراق کا مطلب اختلاف پیدا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان رائے یا خیالات میں فرق پیدا ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔

اصطلاحی:

افتراق کے اصطلاحی پہلو:

افتراق ایک ایسا عمل ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں۔ یہ اصطلاح مختلف شعبوں میں مختلف معانی میں استعمال ہوتی ہے، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

1.فلسفہ:
فلسفہ میں، افتراق کو کائنات کی بنیادی حقیقت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز ایک دوسرے سے الگ ہے، اور یہی الگ تھلگ ہونا کائنات میں تنوع اور تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔

2.سائنس:
سائنس میں، افتراق کو مختلف شعبوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ طبیعیات، کیمیاء، اور حیاتیات۔ طبیعیات میں، افتراق کو توانائی کے ضیاع یا انتشار کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ کیمیاء میں، افتراق کو مرکبات کے ٹوٹنے یا تحلیل ہونے کے عمل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ حیاتیات میں، افتراق کو خلیوں کے تقسیم ہونے کے عمل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔

3. مذہب:
مذہب میں، افتراق کو اکثر اچھائی اور برائی، یا نور اور ظلمت کے درمیان فرق کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بہت سے مذاہب میں، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں افتراق کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کے درمیان صحیح انتخاب کرے۔

4۔ سیاست:
سیاست میں، افتراق کو مختلف گروہوں یا قوموں کے درمیان علیحدگی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ علیحدگی سیاسی، مذہبی، یا نسلی بنیادوں پر ہو سکتی ہے۔

5.ادب:
ادب میں، افتراق کو مختلف موضوعات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ محبت، نقصان، اور موت۔ ادب میں، افتراق اکثر جذباتی اور نفسیاتی اثرات کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

6. فنون لطیفہ:
فنون لطیفہ میں، افتراق کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ رنگ، شکل، اور آواز کے ذریعے۔ فنون لطیفہ میں، افتراق اکثر بصری اور سمعی اثرات کو پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

سوال نمبر3
خیر القرون کے بعد اختلاف اور اس کے آداب پر سیر حاصل بحث کیجیے۔؟

جواب۔
قرونِ خیر کے بعد اختلاف اور اس کے آداب:

چوتھی صدی ہجری کے آغاز میں اجتہاد کا سورج غروب ہوتے ہی مخصوص فقہی مسالک کی تقلید کا چلن عام ہو چکا، چنانچہ ابو طالب مکی قوت القلوب میں کہتے ہیں:
"لوگوں کی یہ(فقہی) تصانیف و تالیفات تو بعد کی چیزیں ہیں؛ پہلی اور دوسری صدی ہجری میں لوگوں کے اقوال (بطور شرعی حجت) پیش کرنے کا رواج نہ تھا اور نہ یہ قائدہ تھا کہ کسی ایک شخص کے مذہب پر فتویٰ دیا جائے؛ ہر مسئلے اور معاملے میں اسی کی آرا کو مانا اور بیان کیا جائے اور اسی کے مذہب کو مدار یقینی قرار دے دیا جائے ۔"
تیسری صدی ہجری میں ؛ جب کہ اجتہاد کا عمل بھی جاری تھا، اگرچہ بعض علماء نے اپنے پیش رو اہل علم کے مقرر کردہ قواعد اور اصولوں کی روشنی میں مسائل کی تحریج اور اور استنباط کا کام ضروری انجام دیا، مگر ان کی شخصی تقلید یا صرف انھی کی آرا پر کبھی انحصار نہیں کیا.
چوتھی صدی ہجری میں اس صورت حال میں کچھ تبدیلی واقع ہوئی؛ اس وقت لوگوں کے دو طبقے تھے: ایک طبقہ علماء اور دوسرا طبقہ عوام۔ عوام کا حال یہ تھا کہ وہ اجتماعی اور اصولی مسائل میں؛ جو تمام مسلمانوں یا عام ارباب اجتہاد کے درمیان متفق علیہ تھے۔ یہ براہ راست حضور اکرمﷺ سے روایت کردہ احادیث کی پیروی کیا کرتے تھے، طہارت، نماز، روزے اور زکوٰۃ
وغیرہ کے مسائل علماء سے سیکھ لیتے تھے۔ اور اُسی کے مطابق خود عمل کرتے تھے اور جب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آتا تو جو مفتی انہیں میسر آتا، بالحاظ مسلک و مذہب اس سے فتاویٰ پوچھ لیتے۔
جہاں تک اہل علم اور خواص کا تعلق تھا تو حدیث سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں منہمک رہنے کی وجہ سے ان حضرات کے

پاس احادیث رسولؐ اور آثار صحابہ و تابعین کا اتنا ذخیرہ ہوتا کہ اس کی موجودگی میں مسئلے کے حل کے سلسلے میں کسی اور چیز کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ البتہ روایات اور آثار کے باہمی تغارض اس کی صورت میں اگر ترجیح کی کوئی شکل واضح ہوتی تو وہ مطمئن نہ ہوتے تو فقہائے سابقین کہ اقوال کی طرف رجوع کرتے اور اگر وہاں بھی انہیں کسی مسئلے میں مختلف آراء نظر آتی تو اہل مدینہ یا اہل کوفہ میں سے جس صاحب علم کی رائے کو دلیل کے لحاظ سے مضبوط اور مستند پاتے اسے اختیار کر لیتے تھے۔

جن علماء میں مسائل کی تخریج کی صلاحیت ہوتی وہ نئے پیش آمدہ مسائل کا حکم معلوم کرنے کے لیے فقہاء کے مقرر کردہ قواعد کی روشنی میں اجتہاد اور استنباط سے کام لیتے تھے اور وہ جس مسئلے کے قواعد کے مطابق استنباط کا کام انجام دیتے تھے خود انہیں بھی اس مسئلے کی طرف رجوع منسوب کیا جاتا تھا؛ اگرچہ وہ اپنے پیش رواؤں کی طرح صرف کسی ایک مکتب فکر یا مسلک کی پابندی نہیں کرتے تھے، جیسا کہ بعد کے ادوار میں ہونے لگا اسی نسبت مسلک کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ فلاں شافعی ہے اور فلاح حنفی حتی کہ کسی ایک مسلک سے زیادہ مطابقت کی وجہ سے محدثین کو بھی مختلف مسالک کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر نسائی، بہیقی اور خطابی، بھی شافعی مکتبی فکر کی طرف منسوب کیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں بھی منصب قضا اس کو سونپا جاتا جو اجتہادی بصیرت رکھتا تھا نیز کسی عالم کو فقیہ اسی صورت میں کہا جاتا ہے جب وہ اجتہاد کی صلاحیت سے بہرور ہوتا ہے۔

چوتھی صدی ہجری کے بعد حالات کا رخ"

چو تھی صدی ہجری میں حالات نے جو رخ اختیار کیا ان کا ذکر کرتے ہوئے حجتہ الاسلام امام غزالی(م505ھ)کہتے ہیں:
" رسول اللّٰہ کے بعد جن خلفائے راشدین نے بار خلافت اٹھایا انہیں اللہ تعالی کی معرفت حاصل تھی اور وہ احکام اور معاملات میں کمال تفقہ کے حامل تھے لہذا نئے پیش آمدہ مسائل میں وہ خود ہی فتوی دیا کرتے تھے اور دوسرے فقہاء سے وہ اسی صورت میں مدد لیتے جہاں مشورہ ناگریز ہوتا۔ اس دور کے علماء کرام نے اپنے آپ کو علم آخرت کے لیے وقف کر لیا تھا اور لوگوں کے مسائل اور معاملات میں فتوی کے کام کو اور ایک دوسرے پر ٹالنے اور خود کو پورے انہماک کے ساتھ اللہ تعالی کی یاد میں محور رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔
خلفائےراشدین کا مبارک دور جب ختم ہو گیا تو دو زمام اقتدار ایسے لوگ کے ہاتھ میں آئی جو نہ اس امانت کے اٹھانے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ علم فتاوی اور احکام شریعت سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے اسی لیے وہ مقدمات فیصل کرنے اور قضائے شرعی جاری کرنے کے لیے فقہاء سے مدد دینے پر مجبور ہوئے اور ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھنا ان کی ضرورت بن گیا(گو خیر القرون کا دور ختم ہو چکا تھا مگر پھر بھی) ایسے علماء سے دنیا خالی نہ تھی جو قدیم رنگ پر مضبوطی سے قائم تھے اور اخلاص دینی کو اپنی عزیز ترین متاع سمجھتے تھے حکومت انہیں جتنا بھی اپنی طرف راعب کرنے کی کوشش کرتیں ان سے اتنا ہی زیادہ دور ہوتے چلے جاتے۔
جاہ پسند لوگوں نے جب علماء کی یہ او بھگت دیکھی اور اپنے اعراض اور استعنا کے باوجود انہیں ارباب حکومت کا مطلوب حاطر بنا ہوا پایا تو ان کے دلوں میں بھی اس(ذریعے عزت و اقبال) یعنی علم دین کے حاصل کرنے کا انتہائی شوق چریا۔ تاکہ اسے بازار میں لا کر

عزت اور شرف کا سودا کر سکیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دربار علماء فقہاء کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا اور کل تک جو طبقہ سلاطین سے منہ موڑنے کی بدولت باعزت تھا، خود کو کوُے سلاطین کے طواف نے ان کی عزت ذلت میں بدل دی۔

اس زمانے میں چونکہ اسلامی ممالک اور علاقہ جات کے حالات اور نظریات کے پیش نظر فقہی مسائل اور علم فتوی کی اشد ضرورت تھی، لہذا اس دور میں علم فتوی پر سب سے زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ مگر بعد میں جب اصول عقائد اور علم کلام کے مناظروں میں دلچسپی لینے والے چند خلفاء اور سلاطین پیدا ہو گئے، تو یہ حضرات بھی علم کلام میں مشغول ہو گئے۔ انہی علوم اور فنون کی کتابیں تصنیف کی جانے لگی اور مناظروں اور مباحثوں کے طریقے مرتب کیے جانے لگے۔ جس طرح اہل فتوی کا دعوی تھا کہ ان کا مقصد لوگوں کے دینی مسائل کا پیش حل کرنا اور ان کے دین سے وابستگی کو برقرار رکھنا ہے اسی طرح یہ لوگ بھی اپنی اس ساری جدوجہد کا مقصد یہ بیان کرتے تھے کہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی کے دین اور سنت نبوی کو بذات اور حرفات سے پاک رکھنا چاہتے ہیں۔

جب تک اس میدان میں اہل علم کا غالبہ رہا اس علم کی بنیادیں بھی استوار رہیں: مگر پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نہ پختہ کار لوگ بھی علم کلام میں دخل اندازی کرنے اور مناظروں میں دلچسپی لینے لگے جسے تعصب اور تشدد سے برپور جنگ اور جدال کے مناظر ہونے لگے اور نوبت قتل اور غارت تک پہنچ گئی۔

رفتہ رفتہ جدل اور مناظروں کا شوق لوگوں میں اس قدر بڑھ گیا کہ افراد نے فقہی مسائل میں بھی اس طرز عمل کو رواج دیا، انہیں اس بات کی وضاحت کا بڑا شوق تھا کہ فلاں مسئلہ میں اولیٰ مسلک، اور

مسلک حنفی ہے یا مسلک شافعی؟ نتیجہ یہ ہوا کہ تم ارباب فن، کلام اور دیگر علوم کے میدان تحقیق اور جستجو سے نکل کر اخلافی مسائل فقہیہ کے معرکے میں اتر ائے جہاں خص طور پر حنفی شافعی مذہب کو مناظروں کے لیے منتخب کر لیا گیا۔

مندر جو بالا اقتباس کا جائزہ لینے سے ہمیں درج ذیل چند چیزیں معلوم ہوتی ہیں:

1) امام غزالی نے حلفاء راشدین کے بعد امت مسلمہ کو لاحق ہونے والے اصل روگ کی بنیاد فکری اور سیاسی قیادت کے الگ الگ ہو جانے کو قرار دیا ہے۔ جو ہماری تاریخ کا ایک ایسا بدنما داغ ہے جسے آج تک دور نہ کیا جا سکا۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ ایک طرف اسلامی سیاست سے ناواقیفیت کی بنا پر حکمران غیر اسلامی سیاسی حرکتوں کا ارتکاب کرتے رہے اور دوسری طرف ہماری فقہ میں ایسی فرضی مسائل کی برمار ہو گئی جن کا نہ تو عملی زندگی سے کوئی تعلق تھا نہ ہی وہ روزمرہ زندگی کا اس طریقے پر کوئی حل پیش کرتے تھے جس طرح صحابہ اور تابعین کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ فقہ اصول فقہ کے ضمن میں مذکورہ مسائل میں سے زیادہ تر حصہ ان فرضی مسائل کا ہے جنہیں اختلاف اور مناظرہ بازی نے جنم دیا۔

2) فقہ اسلامی، جو شریعت کے مقرر کردہ قواعد و ضوابط کے تخت لوگوں کو روزمرہ زندگی کے پیش آمدہ مسائل کے حل کا ذریعہ تھی۔ رفتہ رفتہ حکومت وقت (چاہے اس کی نوعیت اور بنیاد کچھ بھی ہو) کہ مددگار اور معاون بن کر اس کے ہر اقدام کے لیے وجہ جواز فراہم کرنے کا ایک آلہ بن گئی؛ اس کا نتیجہ مسلمانوں کے قانونی نظام میں خلل اور عجیب قسم کی ناہمواری کی صورت میں نکلا یہاں تک کہ ایک ہی شخص کا کوئی عمل اور ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت میں

کسی کے ہاں جائز اور کسی کے ہاں ناجائز پانے لگا۔ اس کا ثبوت کتب فقہ میں (شرعی احکام سے راہ فرار کے راستے اور خلیے بہانے) کے نام سے وہ قواعد اور مثالیں ہیں جن سے ان کتابوں کے سینکڑوں اوراق کالے کیے گئے اور جن میں مہارت کسی بے فقیہ کے علمی مرتبہ و مقام میں برتری کی دلیل ہوا کرتی تھی۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا دین کی گرفت کمزور پڑ گئی اور معاملہ شدت اختیار کرتا گیا دوسری طرف مسائل شریعہ کی بابت لوگ تساہل برتنے لگے یہاں تک کہ بعض مفتی حضرات ایسے فتوے بھی صادر کرنے لگے جن کے مخارج اور خیل فقہ حنفی کے اصول میں بھی داخل ہے۔ امام محمد نے اس موضوع پر المخارج الحیل کے نام سے ایک کتاب بھی تصنیف کی تھی لیکن بعد کے ادوار میں اس شکل نے ضرورت سے زیادہ سعت احتیار کر لی۔

عراقی فقیہ کہتا ہے کہ نیند اور اس کے مشروب کا استعمال جائز ہے؛ البتہ شراب اور نشہ حرام ہے۔ حجازی فقیہ کہتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہے۔ اب دونوں باتوں سے شراب ہمارے لیے حلال ہو گئی لہذا میں دونوں اقوال میں سے ہر ایک کا ایک ایک حصہ اختیار کرتے ہوئے شراب پیوں گا اسی طرح اس کے استعمال کی ذمہ داری سے بھی محفوظ رہوں گا۔

علماء جن کا کام حدود دین کی حفاظت کرنا ہے اگر وہی لوگوں کی نظر سے گر جائیں تو لوگوں کے دلوں میں دین کے کیا اہمیت باقی رہے گی؟ اسی طرح نرمی اور آسانی پیدا کرنے کے دعوے کی بنیاد پر دین کی حدود کو پھلانگنا ایک ایسا جرم ہے جس کی لوگوں کی نظر میں یقینا کوئی حیثیت اور وقعت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ارباب فتوی نے جب ہیبت اور عظمت کی دیوار خود اپنے ہاتھوں سے ڈھادی

اور ان کی فتووں اور نفسانیت کا جذبہ غالب آنے لگا تو ان کی سہل انگاری کے مقابلے میں ایک اور جماعت پیدا ہو گئی جو فتوی وغیرہ میں انتہائی شدت اور سختی کے علم برادرتھی۔ ان کے نزدیک سائلوں کو مشکل احکام بتلانا خدمت دین سمجھا جانے لگا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح لوگوں کو عزمیت کی راہ اپنانے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے لیکن اکثر اوقات نتیجہ ان کے امنگوں کے برعکس نکلتا؛ لوگ دین کی پیروی میں جب آسانی کے بجائے مشکل و تنگی محسوس کرتے تو وہ دین ہی سے متنفر ہو کر اس پر عمل پیرا ہونے سے کنارہ کش ہو جاتے۔

اندلس کے ایک حکمران کا واقعہ ہے کہ اس نے مالکی مسلک کے عظیم مفتی امام مالک کے شاگرد، موطا کے راوی اور بلاد معرف (شمال مغربی افریقہ) میں مالک فقہ کو پھیلانے والے یخییٰ بن یخییٰ (م234ھ) سے رمضان کے روزے کے دوران مجامعت کا کفارہ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس پر آپ لگاتار دو مہینے تک روزہ رکھے اور اس کا کوئی بدل بھی نہیں۔ حالانکہ شریعت میں کفارہ ادا کرنے کے سلسلے میں پہلا درجہ غلام آزاد کرنے کا ہے انہیں یہی فتوی دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا بادشاہ سینکڑوں غلام آزاد کر سکتا ہے اسی لیے اس کے لیے سخت حکم ضروری ہے اور وہ ہے: روزہ۔

اگر ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں تو ہم پر واضح ہو جائے گا کہ اسلام حقیقت پسند دین ہے۔ اور اس کے احکام میں سہولت اور آسانی کا پہلو مد نظر رکھا گیا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ با رضا اور رغبت کس کے احکام کی پیروی کرے اور انہیں کسی مشقت اور تکلیف میں مبتلانا کیا جائے ساتھ ہی وہ انہیں خواہشات نفس کی پیروی کے لیے

بالکل آزاد بھی نہیں چھوڑ دیتا۔ اگر یہ چیز پیش نظر رہے تو افراط اور تفریط کی دونوں صورتوں کا شارع مقصود کے خلاف ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے۔

علمائے دین کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے پیغام لوگوں تک بالکل اسی شکل میں پہنچائیں جس طرح اس نے اپنے رسول پاکؐ کے ذریعے اسے نازل فرمایا ہے؛ انہیں بے جا تشدید اور تخفیف کا کوئی اختیار نہیں۔

کہو: کیا تم اللہ تعالی کو اپنا دین سکھا رہے ہو*

کہو: تم زیادہ جاننے والے جانتے ہو یا اللہ تعالی*

اللہ تعالی کے نزدیک جو چیز مقبول اور متبر ہے؛ وہ بلا چوں چر اس کے احکام کی پیروی اور اتباع ہے اور جو چیز اس کلیہ سے ہٹ کر ہو، وہ بدعت شمار ہوگی، چاہے وہ تشدید اور تکلیف کی شکل میں ہو، یا تخفیف اور نرمی کی شکل میں۔

سوال نمبر 4

عہد تابعین اور تبع تابعین میں اختلاف رائے کی مثالوں کے ساتھ واضح کیجیے۔؟

تابعین:

تابعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کی اور ان سے حدیثیں سنیں۔ تابعین کا زمانہ ہجرت کے 110 سال بعد تک جاری رہا۔

تابعین کی تعریف کے لیے مختلف علماء نے مختلف شرائط بیان کی ہیں، لیکن سب سے مشہور اور جامع تعریف یہ ہے:

"وہ شخص جس نے کسی صحابی سے اسلام کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اس سے حدیث روایت کی ہو، وہ تابعی کہلاتا ہے۔"

اس تعریف کے مطابق تابعی بننے کے لیے تین شرطیں ضروری ہیں:

صحابی سے ملاقات
ملاقات اسلام کی حالت میں
حدیث روایت کرنا

تبع تابعین:
تبع تابعین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے تابعین کا زمانہ پایا اور ان سے علم حاصل کیا۔ تابعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا اور ان سے علم حاصل کیا۔ لہذا، تبع تابعین صحابہ کرام کی تیسری کڑی ہیں۔
تبع تابعین کی ایک بڑی تعداد تھی اور انہوں نے مختلف علوم و فنون میں خدمات انجام دیں۔ ان میں سے کچھ مشہور تبع تابعین یہ ہیں:

امام ابو حنیفہ
امام مالک
امام شافعی
امام احمد بن حنبل
سفیان بن عینیہ
شعبہ بن الحجاج
عبداللہ بن المبارک
یحییٰ بن معین
امام بخاری
امام مسلم

تابعین اور تبع تابعین کے لیے حدیث:
ترجمہ:
میری بہترین امت میرے زمانے کے لوگ ہیں (صحابہ) پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا زمانہ پایا (تابعین) پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا زمانہ پایا (تبع تابعین)۔

تابعین اور تبع تابعین میں اختلاف رائے:
عہد تابعین اور تبع تابعین میں بہت سے اختلافات رائے تھے۔ ان میں سے کچھ اہم اختلافات رائے درج ذیل ہیں:

فقہی مسائل میں اختلافات:
عہد تابعین اور تبع تابعین کے فقہاء کے درمیان کئی فقہی مسائل میں اختلافات رائے تھے۔ مثال کے طور پر، تابعین میں سے بعض علماء کا

خیال تھا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا واجب ہے، جبکہ تبع تابعین میں سے بعض علماء کا خیال تھا کہ یہ واجب نہیں ہے۔

حدیث کی روایت میں اختلافات:
عہد تابعین اور تبع تابعین کے محدثین کے درمیان حدیث کی روایت میں بھی اختلافات رائے تھے۔ مثال کے طور پر، تابعین میں سے بعض محدثین نے بعض احادیث کو روایت کیا ہے جو تبع تابعین کے محدثین نے روایت نہیں کی ہیں۔

عقائد میں اختلافات:
عہد تابعین اور تبع تابعین کے علماء کے درمیان کچھ عقائد میں بھی اختلافات رائے تھے۔ مثال کے طور پر، تابعین میں سے بعض علماء کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق کے علم سے مختلف ہے، جبکہ تبع تابعین میں سے بعض علماء کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق کے علم سے مختلف نہیں ہے۔

ان اختلافات رائے کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں:

تابعین میں سے بعض علماء کا خیال تھا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا واجب ہے، جبکہ تبع تابعین میں سے بعض علماء کا خیال تھا کہ یہ واجب نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ (تابعی) کا خیال تھا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا واجب ہے۔ انہوں نے اس کی دلیل یہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔"

امام شافعی رحمہ اللہ (تبع تابعی) کا خیال تھا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا واجب نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی دلیل یہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔

تابعین میں سے بعض محدثین نے بعض احادیث کو روایت کیا ہے جو تبع تابعین کے محدثین نے روایت نہیں کی ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ (تابعی) نے اپنی صحیح بخاری میں ایک حدیث روایت کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

"جو شخص صبح کے وقت تین بار سورہ اخلاص پڑھے گا، اسے شام تک کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔"

امام مسلم رحمہ اللہ (تبع تابعی) نے اپنی صحیح مسلم میں یہ حدیث روایت نہیں کی۔

تابعین میں سے بعض علماء کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق کے علم سے مختلف ہے، جبکہ تبع تابعین میں سے بعض علماء کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق کے علم سے مختلف نہیں ہے۔

امام اشعری رحمہ اللہ (تابعی) کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق کے علم سے مختلف ہے۔ انہوں نے اس کی دلیل یہ دی کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی اور ابدی ہے، جبکہ مخلوق کا علم حادث ہے اور اس میں تغیر و تبدل آتا رہتا ہے۔

امام ماتریدی رحمہ اللہ (تبع تابعی) کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق کے علم سے مختلف نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی دلیل یہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: "اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔"

امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے درمیان وتر کی نماز کی رکعات کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کے نزدیک وتر کی نماز تین رکعت ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ گیارہ رکعت ہے۔
امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے درمیان زکوٰۃ کی شرح کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک زکوٰۃ کی شرح ڈھائی فیصد ہے، جبکہ امام محمد کے نزدیک یہ دو فیصد ہے ۔

عہد تابعین اور تبع تابعین میں اختلاف رائے ایک قدرتی امر تھا۔ صحابہ کرام کے بعد، مسلمانوں کے پاس دین کے بارے میں مختلف سوالات

اور مسائل تھے۔ ان سوالات اور مسائل کے جوابات دینے کے لیے، تابعین اور تبع تابعین نے اجتہاد کیا۔ اجتہاد میں اختلاف فطری ہے، اور اس سے مختلف آراء اور نظریات کا ظہور ہوتا ہے۔

ان اختلافات نے اسلامی فکر اور فقہ کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان اختلافات کی وجہ سے مسلمانوں نے دین کے بارے میں گہرائی سے غور و فکر کیا اور مختلف مسائل کے حل تلاش کیے۔

تاہم، یہ اختلافات بعض اوقات تنازعات اور تفرقے کا باعث بھی بنے۔ اس لیے، ان اختلافات سے نمٹنے کے لیے علمی بحث و مباحثہ، تسامح اور رواداری، اور اعتدال پسندی کی ضرورت ہے۔

یہ اختلافات رائے اسلامی فکر و نظر کی تنوع کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ اختلافات رائے مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہیں کیونکہ ان سے دین کی صحیح سمجھ بوجھ میں مدد حاصل ہوتی ہے۔

سوال نمبر5
حنبلی اور مالکی مکاتبِ فکر کے اسالیبِ اجتہاد کا تعارف پیش کیجیے۔؟

حنبلی:
حنبلی اہل سنت کے چار فقہی مذاہب میں سے ایک ہے۔ یہ احمد بن حنبل (م۔ 855ء) کی تعلیمات پر مبنی ہے اور اس کی ترویج ان کے شاگردوں نے کی۔ حنبلی مذہب چار مکاتب فکر (حنفی، مالکی اور شافعی) میں (بلحاظ تعداد مقلدین) سب سے چھوٹا ہے۔

احمد بن حنبل کی فقہ احادیث مرفوعہ، عہدِ صحابہ کے فیصلے، تابعین و تبع تابعین و ائمہ مجتہدین کے فتاویٰ کی بنیاد ہے۔ اسلام کی کتب مقدسہ میں واضح جواب نہ ملنے کی صورتوں میں فقہ حنفی یا فقہ مالکی کی طرح حنابلہ فقہی صوابدید یا مروجہ عمل کو قبول نہیں کرتے۔ اہل سنت میں حنبلی مذہب فقہ کا کٹر اثری مکتب فکر ہے۔ یہ زیادہ تر سعودی عرب اور قطر میں پایا جاتا ہے، جہاں یہ سرکاری فقہ ہے۔ حنابلہ کی یو اے ای میں زیادہ تر چار امارات (شارجہ، ام القیوین، راس الخیمہ اور عجمان) میں اکثریت ہے۔ حنابلہ کی بڑی اقلیت بحرین، عمان، یمن، عراق اور اردن میں پائی جاتی ہے۔ ہر وہ ملک جہاں مسلمان رہتے ہیں، وہاں پر کم یا زیادہ چاروں اماموں کے پیروکار موجود ہیں۔

مالکی:
مالکی (عربی: مالكي) اہل سنت میں فقہ کے چار مذاہب میں سے ایک ہے۔ آٹھویں صدی عیسوی میں مالک بن انس نے اس کی بنیاد رکھی۔ قرآن اور احادیث مالکی مذہب کے بنیادی مآخذ ہیں۔ دوسرے اسلامی فقہوں کی طرح مالکی مذہب بھی مدینہ کے لوگوں کی رائے کو شریعت کا مستند ذریعہ خیال کرتا ہے۔

مالکی مذہب اہل سنت کے بڑے گروہوں میں سے ایک ہیں، شافعی مذہب اور مالکی مذہب کے پیروکار برابر تعداد میں ہیں، لیکن حنفی مذہب سے تعداد میں کم ہیں۔ مالکی عقیدے پر مبنی شریعت پر عمل زیادہ تر شمالی امریکا، مغربی افریقا، چاڈ، سوڈان، کویت، بحرین، امارت دبئی (یو اے ای) اور سعودی عرب کے شمال مشرقی حصوں

میں کیا جاتا ہے۔ ہر وہ ملک جہاں مسلمان رہتے ہیں، وہاں پر کم یا زیادہ چاروں اماموں کے پیروکار موجود ہیں

حنبلی اور مالکی مکاتبِ فکر کے اسالیبِ اجتہاد کا تعارف:
حنفی اور مالکی مکاتبِ فکر اہل سنت کے چار بڑے فقہی مکاتب میں سے دو ہیں۔ ان دونوں مکاتب کے اپنے اپنے اسالیبِ اجتہاد ہیں جن سے وہ احکامِ شرعیہ استنباط کرتے ہیں۔

حنفی مکتبِ فکر:
حنفی مکتبِ فکر کا بانی امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت (80-150 ہجری) ہیں۔ حنفی فقہاء درج ذیل اصولوں کے مطابق اجتہاد کرتے ہیں:

قرآن و حدیث حنفی فقہاء کے لیے اجتہاد کے بنیادی مصادر ہیں۔ وہ قرآن و حدیث کی نصوص کو واضح اور قطعی سمجھتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔
اجماع حنفی فقہاء کے لیے اجتہاد کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ وہ صحابہ کرام کے اجماع کو حجت سمجھتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔
قیاس حنفی فقہاء اجتہاد کے لیے قیاس کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایسے مسائل میں قیاس کا استعمال کرتے ہیں جن میں قرآن و حدیث سے واضح حکم نہیں ملتا۔
استحسان حنفی فقہاء اجتہاد کے لیے استحسان کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایسے مسائل میں استحسان کا استعمال کرتے ہیں جن میں قیاس سے حکم نکالنا مشکل ہوتا ہے۔

مالکی مکتبِ فکر:
مالکی مکتبِ فکر کا بانی امام مالک بن انس (93-179 ہجری) ہیں.
مالکی فقہاء درج ذیل اصولوں کے مطابق اجتہاد کرتے ہیں:

قرآن و حدیث مالکی فقہاء کے لیے اجتہاد کے بنیادی مصادر ہیں. وہ قرآن و حدیث کی نصوص کو واضح اور قطعی سمجھتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں.
مدینہ کے عمل مالکی فقہاء کے لیے اجتہاد کا ایک اہم ذریعہ ہے. وہ مدینہ کے لوگوں کے عمل کو حجت سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہِ راست احکامِ شرعیہ سیکھے تھے.
مصلحت مالکی فقہاء اجتہاد کے لیے مصلحت کا استعمال کرتے ہیں. وہ ایسے مسائل میں مصلحت کا استعمال کرتے ہیں جن میں قرآن و حدیث اور مدینہ کے عمل سے واضح حکم نہیں ملتا.

فقہی مسائل میں اختلاف:
فقہی مسائل وہ مسائل ہیں جو دین کے احکام سے متعلق ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فقہی مسائل میں بھی مختلف رائے رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فقہی مسائل میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی عقل اور علم کی روشنی میں ان مسائل کا حل تلاش کرتے تھے۔

ان اختلافات کے باوجود، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر متفق تھے اور امت کی خیرخواہی کے لیے کام کرتے تھے۔ ان اختلافات

سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام آزاد خیال اور اجتہاد کرنے والے لوگ تھے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عہد رسالت میں اختلافات کو ایک مثبت چیز سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجتہاد کرنے اور اپنی رائے دینے کی ترغیب دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

یعنی "میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔"

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلافات امت کے لیے رحمت ہیں کیونکہ ان سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور حقائق کی وضاحت ہوتی ہے۔

حنفی اور مالکی مکاتبِ فکر کے اسالیبِ اجتہاد میں کچھ اہم فرق درج ذیل ہیں:

قیاس حنفی فقہاء قیاس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جبکہ مالکی فقہاء قیاس کا کم استعمال کرتے ہیں.
استحسان حنفی فقہاء استحسان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جبکہ مالکی فقہاء استحسان کا کم استعمال کرتے ہیں.
مصلحت مالکی فقہاء مصلحت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جبکہ حنفی فقہاء مصلحت کا کم استعمال کرتے ہیں.

حنفی اور مالکی مکاتبِ فکر دونوں اہل سنت کے معتبر مکاتبِ فکر ہیں. ان دونوں مکاتب کے اپنے اپنے اسالیبِ اجتہاد ہیں جن سے وہ احکامِ شرعیہ استنباط کرتے ہیں. ان دونوں مکاتب کے درمیان کچھ اہم

فرق بھی ہیں لیکن ان کے باوجود یہ دونوں مکاتب اسلام کے بنیادی عقائد اور اصولوں پر متفق ہیں۔

سوال نمبر6
فقہی اختلافات کے آغاز و ارتقاء نیز عہد رسالت میں اختلاف کی مختلف صورتیں بیان کریں؟

عہد رسالت میں اختلاف کی مختلف صورتیں:

عہد رسالت میں اختلاف کی مختلف صورتیں تھیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں:

اجتہادی اختلاف:

یہ اختلافات اس وقت پیدا ہوتے تھے جب صحابہ کرام کسی آیت یا حدیث کی تفسیر میں اختلاف کرتے تھے۔ ان اختلافات کی بنیاد عام طور پر اجتہاد اور استنباط ہوتی تھی۔ ان اختلافات کی چند مثالیں یہ ہیں:

نماز میں سورہ فاتحہ کی قرات:

بعض صحابہ کرام کا خیال تھا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی قرات واجب ہے، جبکہ بعض کا خیال تھا کہ یہ سنت ہے۔

زکوٰۃ کی مقدار:

بعض صحابہ کرام کا خیال تھا کہ زکوٰۃ کی مقدار مال کی ایک تیسویں حصہ ہے، جبکہ بعض کا خیال تھا کہ یہ ایک چالیسویں حصہ ہے۔

روایتی اختلاف:

یہ اختلافات اس وقت پیدا ہوتے تھے جب صحابہ کرام کسی واقعہ یا حکم کے بارے میں مختلف روایات نقل کرتے تھے۔ ان اختلافات کی بنیاد عام طور پر حافظے کی غلطی یا روایت کے مختلف طریقے ہوتے تھے۔ ان اختلافات کی چند مثالیں یہ ہیں:

غزوہ بدر میں شہداء کی تعداد:

بعض صحابہ کرام کے مطابق غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، جبکہ بعض کے مطابق 16 شہید ہوئے تھے۔

حجۃ الوداع کا خطبہ:

بعض صحابہ کرام نے حجۃ الوداع کے خطبے کو ایک طریقے سے نقل کیا ہے، جبکہ بعض نے دوسرے طریقے سے نقل کیا ہے۔

سیاسی اختلاف:

یہ اختلافات اس وقت پیدا ہوتے تھے جب صحابہ کرام کسی سیاسی مسئلے پر اختلاف کرتے تھے۔ ان اختلافات کی بنیاد عام طور پر مفاد عامہ یا امت کی بہتری کے بارے میں مختلف رائے ہوتی تھی۔ ان اختلافات کی چند مثالیں یہ ہیں:

خلافت کا مسئلہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں خلافت کے مسئلے پر اختلاف پیدا ہوا۔ بعض صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حق میں تھے، جبکہ بعض حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حق میں تھے۔

فتنہ ارتداد:

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوا کہ ان قبائل سے کس طرح نمٹا جائے۔

ثقافتی اختلاف:

عرب معاشرے میں مختلف قبائل اور ثقافتی پس منظر کے لوگ آباد تھے۔ ان کے اپنے اپنے رسوم و رواج اور عقائد تھے۔ اسلام کے آجانے کے بعد بھی ان میں سے کچھ اختلافات باقی رہے۔

فتنہ و فساد:

کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اختلافات کو ہوا دی اور فتنہ و فساد پیدا کیا۔

منافقین کا کردار:

منافقین نے بھی اختلافات کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کر کے انہیں کمزور کرنا چاہتے تھے۔

ذاتی مسائل میں اختلاف:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ذاتی مسائل میں بھی مختلف رائے رکھتے تھے۔ ان مسائل میں نکاح، طلاق، وراثت اور تجارت کے مسائل شامل ہیں۔

فہمی قرآن میں اختلاف:

قرآن مجید ایک معجزہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحی موجود ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن مجید کی آیات کی تفسیر اور تاویل میں مختلف رائے رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کی کچھ آیات کی تفسیر

میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی عقل اور علم کی روشنی میں ان آیات کی تفسیر کرتے تھے۔

احادیث میں اختلاف:

احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احادیث کو حفظ کرتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ تاہم، کچھ احادیث کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلاف بھی ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ احادیث ضعیف یا موضوع ہوتی تھیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان احادیث کی صحیح حیثیت سے آگاہ نہیں ہوتے تھے۔

فقہی مسائل میں اختلاف:

فقہی مسائل وہ مسائل ہیں جو دین کے احکام سے متعلق ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فقہی مسائل میں بھی مختلف رائے رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فقہی مسائل میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی عقل اور علم کی روشنی میں ان مسائل کا حل تلاش کرتے تھے۔

ان اختلافات کے باوجود، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر متفق تھے اور امت کی خیرخواہی کے لیے کام کرتے تھے۔ ان اختلافات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام آزاد خیال اور اجتہاد کرنے والے لوگ تھے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عہد رسالت میں اختلافات کو ایک مثبت چیز سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجتہاد کرنے اور اپنی رائے دینے کی ترغیب دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

یعنی "میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔"

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلافات امت کے لیے رحمت ہیں کیونکہ ان سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور حقائق کی وضاحت ہوتی ہے۔

عہد رسالت میں اختلاف کی مختلف صورتیں تھیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں:

اجتہادی اختلاف:
یہ اختلافات اس وقت پیدا ہوتے تھے جب صحابہ کرام کسی آیت یا حدیث کی تفسیر میں اختلاف کرتے تھے۔ ان اختلافات کی بنیاد عام طور پر اجتہاد اور استنباط ہوتی تھی۔ ان اختلافات کی چند مثالیں یہ ہیں:

نماز میں سورہ فاتحہ کی قرات:
بعض صحابہ کرام کا خیال تھا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی قرات واجب ہے، جبکہ بعض کا خیال تھا کہ یہ سنت ہے۔

زکوٰۃ کی مقدار:
بعض صحابہ کرام کا خیال تھا کہ زکوٰۃ کی مقدار مال کی ایک تیسویں حصہ ہے، جبکہ بعض کا خیال تھا کہ یہ ایک چالیسویں حصہ ہے۔

روایتی اختلاف:
یہ اختلافات اس وقت پیدا ہوتے تھے جب صحابہ کرام کسی واقعہ یا حکم کے بارے میں مختلف روایات نقل کرتے تھے۔ ان اختلافات کی

بنیاد عام طور پر حافظے کی غلطی یا روایت کے مختلف طریقے ہوتے تھے۔ ان اختلافات کی چند مثالیں یہ ہیں:

غزوہ بدر میں شہداء کی تعداد:
بعض صحابہ کرام کے مطابق غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، جبکہ بعض کے مطابق 16 شہید ہوئے تھے۔

حجۃ الوداع کا خطبہ:
بعض صحابہ کرام نے حجۃ الوداع کے خطبے کو ایک طریقے سے نقل کیا ہے، جبکہ بعض نے دوسرے طریقے سے نقل کیا ہے۔

سیاسی اختلاف:
یہ اختلافات اس وقت پیدا ہوتے تھے جب صحابہ کرام کسی سیاسی مسئلے پر اختلاف کرتے تھے۔ ان اختلافات کی بنیاد عام طور پر مفاد عامہ یا امت کی بہتری کے بارے میں مختلف رائے ہوتی تھی۔ ان اختلافات کی چند مثالیں یہ ہیں:

خلافت کا مسئلہ:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں خلافت کے مسئلے پر اختلاف پیدا ہوا۔ بعض صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حق میں تھے، جبکہ بعض حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حق میں تھے۔

فتنہ ارتداد:

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوا کہ ان قبائل سے کس طرح نمٹا جائے۔

ثقافتی اختلاف:
عرب معاشرے میں مختلف قبائل اور ثقافتی پس منظر کے لوگ آباد تھے۔ ان کے اپنے اپنے رسوم و رواج اور عقائد تھے۔ اسلام کے آجانے کے بعد بھی ان میں سے کچھ اختلافات باقی رہے۔

فتنہ و فساد:
کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اختلافات کو ہوا دی اور فتنہ و فساد پیدا کیا۔

منافقین کا کردار:
منافقین نے بھی اختلافات کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کر کے انہیں کمزور کرنا چاہتے تھے۔

ذاتی مسائل میں اختلاف:
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ذاتی مسائل میں بھی مختلف رائے رکھتے تھے۔ ان مسائل میں نکاح، طلاق، وراثت اور تجارت کے مسائل شامل ہیں۔

فہمی قرآن میں اختلاف:

قرآن مجید ایک معجزہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحی موجود ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن مجید کی آیات کی تفسیر اور تاویل میں مختلف رائے رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کی کچھ آیات کی تفسیر میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی عقل اور علم کی روشنی میں ان آیات کی تفسیر کرتے تھے۔

احادیث میں اختلاف:

احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احادیث کو حفظ کرتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ تاہم، کچھ احادیث کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلاف بھی ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ احادیث ضعیف یا موضوع ہوتی تھیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان احادیث کی صحیح حیثیت سے آگاہ نہیں ہوتے تھے۔

فقہی مسائل میں اختلاف:

فقہی مسائل وہ مسائل ہیں جو دین کے احکام سے متعلق ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فقہی مسائل میں بھی مختلف رائے رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فقہی مسائل میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی عقل اور علم کی روشنی میں ان مسائل کا حل تلاش کرتے تھے۔

ان اختلافات کے باوجود، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر متفق تھے اور امت کی خیرخواہی کے لیے کام کرتے تھے۔

ان اختلافات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام آزاد خیال اور اجتہاد کرنے والے لوگ تھے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عہد رسالت میں اختلافات کو ایک مثبت چیز سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجتہاد کرنے اور اپنی رائے دینے کی ترغیب دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

یعنی "میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔"

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلافات امت کے لیے رحمت ہیں کیونکہ ان سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور حقائق کی وضاحت ہوتی ہے۔

سوال نمبر 7
اختلاف کے اسباب کی قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں؟

قرآن کی روشنی میں اختلاف کے اسباب
قرآن کریم میں اختلاف کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ اہم اسباب درج ذیل ہیں:

ناقص علم:
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ترجمہ: اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر بہترین طریقے سے، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور کہہ دو کہ ہم نے اس پر ایمان لایا ہے جو ہم پر اور ان کی انجیل پر نازل کیا گیا ہے، اور ان میں سے جو علم والے ہیں وہ جانتے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اختلاف کا ایک اہم سبب ناقص علم کو قرار دیا ہے۔ جب لوگوں کے پاس دین اور دنیا کے بارے میں ناقص علم ہوتا ہے تو وہ جلد ہی اختلافات میں پڑ جاتے ہیں۔

غرور اور تکبر:
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
ترجمہ: اور ان چیزوں پر مت گھمنڈ کرو جو تمہیں دی گئی ہیں، مال اور بیٹے، یہ تو دنیا میں آزمائش ہیں، اور اللہ تم پر جو کچھ تم کرتے ہو اس پر نگہبان ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غرور اور تکبر کو اختلاف کا ایک اور سبب قرار دیا ہے۔ جب لوگوں کو دولت، مال اور اولاد جیسی نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگتے ہیں اور اختلافات میں پڑ جاتے ہیں۔

حسد اور بغض:
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
ترجمہ: اور ان لوگوں سے نہ حسد کرو جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حسد اور بغض کو اختلاف کا ایک اور سبب قرار دیا ہے۔ جب لوگ دوسروں کی نعمتوں اور کامیابیوں سے حسد کرتے ہیں تو وہ ان سے دشمنی کرنے لگتے ہیں اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔

ذاتی مفادات:
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
ترجمہ: اور خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذاتی مفادات کو اختلاف کا ایک اور سبب قرار دیا ہے۔ جب لوگ اپنے ذاتی مفادات کو دین اور اخلاق سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو وہ اختلافات میں پڑ جاتے ہیں۔

شیطانی وسوسے: قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ترجمہ: شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔

سنت کی روشنی میں اختلاف کے اسباب
سنت نبوی ﷺ میں بھی اختلاف کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ اہم اسباب درج ذیل ہیں:

اجتہادی غلطیاں: صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی کئی مسائل میں اختلاف ہوا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اجتہاد کے ذریعے احکامات شرعیہ کا استخراج کرتے تھے اور اجتہاد میں غلطی کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ تاہم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اختلافات میں ہمیشہ حسن نیت اور اخلاقی اقدار کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔

نصوص کی مختلف تشریحات: قرآن کریم اور احادیث نبوی ﷺ میں کچھ آیات اور احادیث ایسی ہیں جن کی مختلف تشریحات کی جا سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان آیات اور احادیث کے الفاظ میں کچھ ابہام یا گنجائش تفسیر ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ان آیات اور احادیث کی مختلف تشریحات کرتے تھے اور اپنے اپنے دلائل کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کرتے تھے۔

فقہی مسائل کے نئے نئے پہلوؤں کا سامنے آنا:
جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اور معاشرے میں نئے نئے مسائل پیدا ہوتے گئے، فقہی مسائل کے نئے نئے پہلو بھی سامنے آنے لگے۔ ان نئے مسائل پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بعد کے فقہاء نے اپنے اپنے اجتہاد کی روشنی میں احکامات شرعیہ کا استخراج کیا۔ اس کی وجہ سے بھی اختلافات پیدا ہوئے۔

ثقافتی اور سماجی اختلافات: صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف قبائل اور ثقافتوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے اپنے اپنے رسوم و رواج اور معاشرتی اقدار تھے۔ ان ثقافتی اور سماجی اختلافات

کا اثر بھی فقہی مسائل پر پڑتا تھا اور اس کی وجہ سے بھی اختلافات پیدا ہوتے تھے۔

سیاسی مفادات:
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد خلافت کے دور میں کچھ اختلافات سیاسی مفادات کی وجہ سے بھی پیدا ہوئے۔ کچھ لوگ اپنی ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے مذہبی اختلافات کا استعمال کرتے تھے۔

ان تمام اسباب کے باوجود، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بعد کے علماء نے ہمیشہ اختلافات کو حل کرنے کے لیے گفتگو اور مباحثے کا راستہ اختیار کیا۔ وہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے تھے اور حقائق کی روشنی میں اپنے اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

یہاں کچھ اہم احادیث نبویﷺ بھی پیش کی جاتی ہیں جن میں اختلافات کے بارے میں رہنمائی دی گئی ہے:

"اختلاف رحمت ہے"
"جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب وہ کسی معاملے میں اختلاف رائے رکھتا ہو تو وہ حق کی پیروی کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے" (سنن ابو داؤد)
"جو شخص علم کے بغیر بحث کرتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے اور جو شخص علم کے باوجود بحث نہیں کرتا وہ جاہل ہے" (ترمذی)

ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلافات کوئی بری چیز نہیں ہیں، بلکہ یہ علم و حکمت کی نشانی ہیں۔ تاہم، ضروری ہے کہ اختلافات کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ حقائق اور دلائل کی روشنی میں گفتگو اور مباحثے کا راستہ اختیار کیا جائے۔

سوال نمبر8
فقہی اختلافات کے آداب و ضوابط اور مثبت پہلو بیان کریں؟

فقہی اختلافات کے آداب و ضوابط
فقہی اختلافات اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کے کچھ مسائل میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے اور مختلف علماء مختلف دلائل کی بنیاد پر مختلف نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ تاہم، یہ ضروری ہے کہ فقہی اختلافات کو آداب و ضوابط کے مطابق حل کیا جائے تاکہ امت میں اتحاد و یکجہتی برقرار رہے۔

فقہی اختلافات کے آداب و ضوابط میں سے کچھ اہم نکات درج ذیل ہیں:

علم اور تقویٰ کا ہونا:
فقہی مسائل پر بحث کرنے والے افراد کو شرعی علوم میں مہارت رکھنا چاہیے اور انہیں تقویٰ کا پابند بھی ہونا چاہیے۔
دلائل کی بنیاد پر بحث: فقہی مسائل پر بحث کرتے وقت صرف دلائل اور براہین پیش کی جانی چاہئیں۔ ذاتی تعصبات اور مفادات کو بحث میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے۔

احترام اور رواداری:
فقہی اختلافات کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور رواداری کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے۔ کسی بھی قسم کی گالی گلوچ یا بدتمیزی سے گریز کرنا چاہیے۔
حلم اور صبر:
فقہی اختلافات کے دوران حلم اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی مسئلے پر متفق نہیں ہے تو اسے دوسرے شخص کی بات کو غور سے سننا چاہیے اور اسے اپنا نقطہ نظر سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اتحاد و یکجہتی کو ترجیح دینا: فقہی اختلافات کو امت میں پھوٹ اور انتشار کا ذریعہ نہیں بننے دینا چاہیے۔ ہمیشہ اتحاد و یکجہتی کو ترجیح دینی چاہیے اور مشترکہ مفادات کو ذاتی اختلافات سے بالاتر رکھنا چاہیے۔

فقہی اختلافات کے مثبت پہلو
فقہی اختلافات کے کئی مثبت پہلو بھی ہیں، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

اجتہاد کو فروغ:
فقہی اختلافات اجتہاد کو فروغ دیتے ہیں، جو کہ اسلامی شریعت کا ایک اہم اصول ہے۔ اجتہاد کے ذریعے علماء نئے مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں اور شرعی احکامات کا استخراج کرتے ہیں۔
فقہی علم میں اضافہ:

فقہی اختلافات فقہی علم میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ جب مختلف علماء ایک ہی مسئلے پر مختلف دلائل پیش کرتے ہیں تو اس سے فقہی علم میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور نئے نکات سامنے آتے ہیں۔

فکری جمہوریت:

فقہی اختلافات فکری جمہوریت کو فروغ دیتے ہیں۔ جب مختلف آراء کا احترام کیا جاتا ہے اور ان پر آزادانہ بحث کی اجازت ہوتی ہے تو اس سے معاشرے میں فکری جمہوریت پیدا ہوتی ہے۔

تحمل اور برداشت:

فقہی اختلافات تحمل اور برداشت کو فروغ دیتے ہیں۔ جب لوگ مختلف آراء اور نقطہ نظر کے حامل لوگوں کے ساتھ رہنا سیکھتے ہیں تو ان میں تحمل اور برداشت پیدا ہوتی ہے۔

فقہی اختلافات ایک فطری اور ناگزیر امر ہیں، لیکن اگر ان کو آداب و ضوابط کے مطابق حل کیا جائے تو وہ امت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔

سوال نمبر9

عہد صحابہ میں اختلاف رائے کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالے؟

عہد صحابہ میں اختلاف رائے کا آغاز و ارتقاء:

عہد صحابہ ایک ایسا دور تھا جس میں اسلام کی بنیادیں استوار ہوئیں اور اس کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ اس دور میں نئے نئے مسائل سامنے آتے رہے جن کے حل کے لیے صحابہ کرام نے اجتہاد کیا۔ اس اجتہاد کے نتیجے میں مختلف رائے پیدا ہوئیں، جسے ہم اختلاف رائے کہتے ہیں۔

اختلاف رائے کی اہمیت

اختلاف رائے ایک فطری اور صحت مند عمل ہے۔ یہ علم و فکر کی ترقی کا باعث بنتا ہے اور معاشرے میں تنوع اور تحرک پیدا کرتا ہے۔ اختلاف رائے کے ذریعے مختلف نقطہ نظر سامنے آتے ہیں اور بہترین حل تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔

عہد صحابہ میں اختلاف رائے کی نوعیت

عہد صحابہ میں اختلاف رائے بنیادی طور پر اجتہادی مسائل تک محدود تھا۔ صحابہ کرام قرآن اور سنت کی بنیاد پر مختلف مسائل پر اجتہاد کرتے تھے، اور ان کے اجتہادات میں بعض اوقات اختلاف پیدا ہو جاتا تھا۔ اس اختلاف رائے میں اکثر علمی بحث و مباحثہ ہوتا تھا، اور اس کا مقصد ہمیشہ حق و صداقت کی تلاش ہوتا تھا۔

اختلاف رائے کے اسباب

عہد صحابہ میں اختلاف رائے کے کئی اسباب تھے، جن میں شامل ہیں:

اجتہاد کی ضرورت:

رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد، صحابہ کرام کو قرآن اور سنت کی روشنی میں کئی نئے مسائل پر اجتہاد کرنا پڑا۔ مختلف صحابہ کے پاس مختلف تجربات اور علم تھے، جس کے نتیجے میں مختلف اجتہادات سامنے آئے۔

سیاسی مسائل:

رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد، خلافت کا مسئلہ پیدا ہوا۔ مختلف صحابہ خلافت کے حقدار سمجھے جاتے تھے، اور ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے۔

اجتماعی مسائل:

عہد صحابہ میں کئی اہم سماجی اور معاشی مسائل پیدا ہوئے، جن میں غلامی، زکوۃ، اور وراثت کے مسائل شامل ہیں۔ ان مسائل پر مختلف صحابہ کے مختلف نظریات تھے۔

انسانی فطرت میں تنوع:

انسان فطرتاً مختلف رائے رکھنے والا مخلوق ہے۔ مختلف تجربات، علم، اور صلاحیتوں کے حامل افراد مختلف مسائل پر مختلف انداز میں سوچتے ہیں اور مختلف نتائج پر پہنچتے ہیں۔

اہم واقعات

عہد صحابہ میں اختلاف رائے کے کئی اہم واقعات رونما ہوئے، جن میں شامل ہیں:

خلافت کا مسلہ:

رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد، صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا۔ تاہم، کچھ صحابہ اس انتخاب سے متفق نہیں تھے، اور انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ کا حق دار سمجھا۔ اس اختلاف رائے کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی۔

شوریٰ کا مسئلہ:

حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد، حضرت عمر بن الخطاب کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت عمر نے اپنی وفات سے پہلے ایک چھ رکنی شوریٰ تشکیل دی جسے اپنے جانشین کا انتخاب کرنا تھا۔ اس

شوریٰ میں اختلاف رائے پیدا ہوا، اور آخر کار حضرت عثمان بن عفان کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔

فتنہ:

حضرت عثمان بن عفان کے قتل کے بعد، مسلم امت میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہو گیا۔ اس فتنے میں کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، اور امت کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا۔

اختلاف رائے کا اثر

اختلاف رائے کا عہد صحابہ اور اس کے بعد کی مسلم تاریخ پر گہرا اثر پڑا۔ اس نے کئی فرقوں اور مکاتب فکر کے ظہور کا باعث بنا، اور اس نے کئی سیاسی اور مذہبی تنازعات کو جنم دیا۔ تاہم، اختلاف رائے نے اجتہاد اور علم و فکر کو بھی فروغ دیا، اور اس نے اسلام کو ایک زیادہ لچکدار اور جامع دین بنا دیا۔

سوال نمبر10

عام اور خاص کی تعریفات بیان کرتے ہوئے اسکی دلالت کے متعلق اہل اصول کی آراء کو اجاگر کیجیے؟

عام اور خاص کی تعریف

عام اور خاص دو اصطلاحات ہیں جو منطق اور فقہ میں استعمال ہوتی ہیں۔

عام کا لغوی معنی ہے "شامل ہونا" یا "فراگیر ہونا"۔ اصطلاح میں، عام سے مراد وہ لفظ یا جملہ ہے جو اپنی ذات میں کسی خاص جنس یا

صنف کے تمام افراد کو شامل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، "انسان" ایک عام لفظ ہے کیونکہ اس میں دنیا کے تمام انسان شامل ہیں۔

خاص کا لغوی معنی ہے "خاص ہونا" یا "مخصوص ہونا"۔ اصطلاح میں، خاص سے مراد وہ لفظ یا جملہ ہے جو اپنی ذات میں کسی خاص جنس یا صنف کے کچھ ہی افراد کو شامل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، "پاکستانی" ایک خاص لفظ ہے کیونکہ اس میں صرف پاکستان کے باشندے ہی شامل ہیں۔

عام اور خاص کے درمیان فرق

عام اور خاص کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ عام اپنی ذات میں تمام افراد کو شامل کرتا ہے، جبکہ خاص صرف کچھ ہی افراد کو شامل کرتا ہے۔

ایک اور فرق یہ ہے کہ عام کا مفہوم زیادہ کلی ہوتا ہے، جبکہ خاص کا مفہوم زیادہ جزئی ہوتا ہے۔

مثالیں

عام: انسان، حیوان، نبات، علم، فضیلت
خاص: پاکستانی، مسلمان، ڈاکٹر، انجینئر، استاد

عام اور خاص کے استعمالات

عام اور خاص کا استعمال منطق اور فقہ میں مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، فقہ میں، عام اور خاص کے احکامات کے درمیان تعارض کو حل کرنے کے لیے ان دونوں اصطلاحات کا استعمال کیا جاتا ہے۔

عام اور خاص کے اقسام

عام اور خاص کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

عام مطلق:

وہ عام ہے جس میں کسی قید یا شرط کا ذکر نہ ہو۔ مثال کے طور پر، "انسان" ایک عام مطلق ہے۔

عام من وجہ:

وہ عام ہے جس میں کسی خاص قید یا شرط کا ذکر ہو۔ مثال کے طور پر، "سفید انسان" ایک عام من وجہ ہے۔

خاص مطلق:

وہ خاص ہے جس میں کسی قید یا شرط کا ذکر نہ ہو۔ مثال کے طور پر، "زید" ایک خاص مطلق ہے۔

خاص من وجہ: وہ خاص ہے جس میں کسی خاص قید یا شرط کا ذکر ہو۔ مثال کے طور پر، "سفید زید" ایک خاص من وجہ ہے۔

عام اور خاص کی دلالت کے متعلق اہل اصول کی آراء

اہل اصول عام اور خاص کی دلالت کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ ان آراء کا خلاصہ درج ذیل ہے:

امام شافعی کا مسلک

امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ عام اور خاص دونوں محتمل المعانی ہیں، یعنی ان کے کئی معانی ہو سکتے ہیں۔ ان کے مطابق، عام سے خاص اور خاص سے عام مراد لینا جائز ہے، بشرطیکہ اس کے لیے کوئی قرینہ موجود ہو۔

امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ زبان میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہر لفظ ایک معنی اور ہر اسلوب ایک ہی مدعا کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ عام طور پر، الفاظ اور اسلوب متعدد معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لیے، یہ فیصلہ کرنا کہ کسی کلام میں یہ کس مفہوم کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ہمیشہ اسی بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ جملے کی تالیف، متکلم کا عرف، نظم کلام، سیاق و سباق اور اس نوعیت کے کچھ دوسرے قرائن کیا حکم لگاتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ کا مسلک

امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ عام اور خاص کے اپنے مخصوص معانی ہیں جن سے انحراف جائز نہیں ہے۔ ان کے مطابق، عام سے ہمیشہ تمام افراد مراد ہوتے ہیں اور خاص سے ہمیشہ کچھ مخصوص افراد مراد ہوتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر عام اور خاص کے اپنے مخصوص معانی نہ ہوں تو زبان میں ابہام اور التباس پیدا ہو جائے گا۔

امام مالک کا مسلک

امام مالک کا مسلک امام شافعی کے مسلک کے قریب ہے۔ ان کے مطابق، عام سے خاص اور خاص سے عام مراد لینا جائز ہے، بشرطیکہ اس کے لیے کوئی قرینہ موجود ہو۔

تاہم، امام مالک امام شافعی سے اس بات میں مختلف ہیں کہ وہ قرینہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق، اگر قرینہ موجود ہو تو عام سے خاص اور خاص سے عام مراد لینا ہی لازم ہے۔
عام اور خاص کی دلالت کے متعلق اہل اصول کی مختلف آراء ہیں۔ ان آراء میں سے ہر ایک کے اپنے دلائل اور ثبوت ہیں۔ فقہی مسائل میں عام اور خاص کی دلالت کا تعین کرتے وقت ان تمام آراء کو مدنظر رکھنا چاہیے۔

سوال نمبر 11
چوتھی صدی ہجری کے بعد فقہی اختلافات کی نوعیت کیسی تھی تاریخی تناظر سے تجزیہ کریں؟

چوتھی صدی ہجری کے بعد فقہی اختلافات کی نوعیت:
ایک تاریخی تجزیہ (طویل ورژن)
چوتھی صدی ہجری اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ اس صدی میں، فقہی مذاہب نے اپنی پختگی حاصل کی اور ان کے درمیان اختلافات واضح ہونے لگے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، جن میں شامل ہیں:

1. قرآن اور حدیث کی مختلف تفسیریں:

مختلف علماء نے قرآن اور حدیث کی مختلف تفسیریں پیش کیں، جس سے فقہی مسائل پر اختلافات پیدا ہوئے۔
مثال کے طور پر، حنفی علماء نے قیاس کو ایک اہم ذریعہ اجتہاد کے طور پر قبول کیا، جبکہ مالکی علماء نے اسے زیادہ محدود پیمانے پر قبول کیا۔
اس کے نتیجے میں، حنفی اور مالکی علماء نماز، روزہ، حج اور زکوۃ جیسے مسائل پر مختلف رائے رکھتے تھے۔

2. اجتہاد کے مختلف طریقے:
اجتہاد، یا شرعی احکامات کا استنباط، فقہ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ چوتھی صدی ہجری تک، اجتہاد کے مختلف طریقے وجود میں آ چکے تھے، جس سے فقہی مسائل پر مختلف آراء پیدا ہوئیں۔
حنفی علماء نے "رائے" (رائے) اور "استحسان" (مصلحت) کو اجتہاد کے اہم ذرائع کے طور پر استعمال کیا، جبکہ شافعی علماء نے "استدلال" (قیاس) کو ترجیح دی۔
اس کے نتیجے میں، حنفی، مالکی اور شافعی علماء طلاق، وراثت اور معاملات جیسے مسائل پر مختلف رائے رکھتے تھے۔

3. نئے مسائل کا سامنا:
اسلامی معاشرہ تیزی سے بڑھ رہا تھا اور ترقی کر رہا تھا، جس سے نئے مسائل پیدا ہو رہے تھے جن پر علماء کو حل تلاش کرنا پڑا۔
مثال کے طور پر، تجارت اور کاروبار کے نئے طریقوں کے ابھرنے سے معاملات اور معاملات سے متعلق نئے مسائل پیدا ہوئے۔

اس کے نتیجے میں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی علماء نے ان نئے مسائل پر مختلف رائے قائم کی۔

4 سیاسی اور سماجی عوامل:
سیاسی اور سماجی عوامل نے بھی فقہی اختلافات میں کردار ادا کیا۔
مثال کے طور پر، عباسی خلفاء نے حنفی فقہ کی حمایت کی، جبکہ فاطمی خلفاء نے مالکی فقہ کی حمایت کی۔
اس سے مختلف فقہی مذاہب کے درمیان رقابت اور تنازعہ پیدا ہوا۔
چوتھی صدی ہجری کے بعد فقہی اختلافات کی نوعیت میں کئی اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔

1. اختلافات زیادہ پیچیدہ اور باریک ہو گئے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے فقہی مسائل پر زیادہ گہرائی سے غور و فکر کیا اور مختلف دلائل پیش کیے۔
مثال کے طور پر، حنفی اور مالکی علماء نے قیاس کے استعمال پر طویل اور پیچیدہ بحث کی

2. اختلافات زیادہ رسمی اور ادارہ جاتی شکل اختیار کر گئے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہی مذاہب نے اپنی اپنی فقہی کتب اور مدارس قائم کیے۔
مثال کے طور پر، حنفی علماء نے بغداد میں ایک بڑا فقہی مدرسہ قائم کیا، جبکہ مالکی علماء نے مدینہ میں ایک بڑا فقہی مدرسہ قائم کیا۔

3. اختلافات زیادہ متعصب اور فرقہ وارانہ ہو گئے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف فقہی مذاہب کے علماء نے ایک دوسرے کے خلاف بحث مباحثہ اور تکفیر کا سہارا لیا۔

سوال نمبر12
ان اختلافات کی وضاحت کریں جو قرآت اور نص کی عدم موجودگی سے رونما ہوتے ہیں ؟
قرآت اور نص کی عدم موجودگی سے ہونے والے اختلافات کی وضاحت:
قرآت اور نص کی عدم موجودگی سے مختلف قسم کے اختلافات رونما ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم اختلافات درج ذیل ہیں:

1. تلفظ اور تجوید میں اختلافات:

قرآن مجید کی قراءت ایک خاص طریقہ کار سے کی جاتی ہے جسے تجوید کہا جاتا ہے۔ تجوید کے قواعد کی مدد سے قرآن کے الفاظ اور حروف کا صحیح تلفظ اور ادائیگی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص قرآت کے قواعد سے ناواقف ہو یا اس کے پاس صحیح تلفظ اور تجوید کی تربیت نہ ہو تو وہ قرآن کو غلط طریقے سے پڑھ سکتا ہے، جس سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔

2. معنی اور مفہوم میں اختلافات:

قرآن مجید کے الفاظ اور جملوں کے مختلف مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص عربی زبان اور قرآن کی تفسیر سے ناواقف ہو تو وہ قرآن

کے الفاظ اور جملوں کے غلط مفہوم اخذ کر سکتا ہے، جس سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔

3. ترجمہ اور تشریح میں اختلافات:

قرآن مجید کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے اور اس کی مختلف طریقوں سے تشریح کی گئی ہے۔ مختلف ترجموں اور تشریحات میں اختلافات ہو سکتے ہیں، جن کی وجہ سے بھی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔

4. روایات اور احادیث میں اختلافات:

قرآن مجید کی تعلیمات کی وضاحت اور تشریح کے لیے رسول اللہ ﷺ کی احادیث اور صحابہ کرام کی روایات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مختلف روایات اور احادیث میں اختلافات ہو سکتے ہیں، جن کی وجہ سے بھی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔

5. فقہی مسائل میں اختلافات:

قرآن مجید اور احادیث کی تعلیمات کی بنیاد پر فقہی مسائل کے حل کے لیے مختلف فقہی مکاتب نے اپنے اپنے اجتہادی اصول اور طریقہ کار وضع کیے ہیں۔ مختلف فقہی مکاتب کے اجتہادی اصول اور طریقہ کار میں اختلافات ہو سکتے ہیں، جن کی وجہ سے بھی فقہی مسائل میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔

ان تمام اختلافات کے باوجود، یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات اور احکامات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے اور یہ ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے۔

قرآت اور نص کی عدم موجودگی سے ہونے والے اختلافات کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے عربی زبان اور قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ، انہیں مختلف فقہی مکاتب کے اجتہادی اصولوں اور طریقہ کار سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اس کی ہدایات پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔